

ZMLUVA č. 2025-ZO12215

O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY

pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
uzatvorená s poukazom na § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. v pl. znení (Obchodný zákonník),
§ 44 a nasl. zák. č. 18/2018 Z.z. v pl. znení (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov) a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) 2016/679

medzi

čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Poskytovateľ

EuroTRADING s.r.o.

Muškatová 38/495, Košice 040 11

Obchodný register Mestského súdu Košice , odd.: Sro, vložka. č.: 21508/V

IČO : 44 031 483

DIČ : 2022567767

IČ DPH: SK 2022567767

Bankové spojenie : PRIMA BANKA Slovensko a.s.

Číslo účtu : SK505600000009331153002

Emailové spojenie: zo@eurotrading.sk, ml@eurotrading.sk,

Štatutár : **Ing. Miroslav LISÝ – konateľ spoločnosti**

Telefonický kontakt: 055/ 20 20 220

(ďalej len „**poskytovateľ**“)

1.2 Prevádzkovateľ: **Spojená škola , SNP 827/53, Sečovce**

SNP 827/53, Sečovce

IČO: 57275262

DIČ: _____

IBAN : _____

Zastúpený : **PaedDr. Dana Dancáková,**

poverená funkciou riaditeľky školy

Email pre zasielanie faktúr : szssecovce@gmail.com

Kontaktná osoba: **PaedDr. Dana Dancáková**

Emailové spojenie : szssecovce@gmail.com

Telefonický kontakt: 056/6689150,51,52

(ďalej len „**prevádzkovateľ**“)

čl. II. Úvodné ustanovenia

2.1. Ak v zmluve výslovne nie je uvedené inak, rozumie sa pod pojmom:

- 2.1.1. **dotknutá osoba** : každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú
- 2.1.2. **kontrolný orgán**: zamestnanci úradu, ktorí sú členmi kontrolného orgánu.
- 2.1.3. **osobný údaj**: sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Pre účely tejto zmluvy sa pod osobným údajom rozumejú len také osobné údaje, ktoré spracováva prevádzkovateľ.
- 2.1.4. **úrad** : Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- 2.1.5. **zákon** : zákon č. 18/2018 Z. z. v platnom znení, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „zákon“).
- 2.1.6. **GDPR** : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
- 2.1.7. **zodpovedná osoba** : osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa zákona. Pokiaľ zmluva upravuje konanie a/alebo povinnosti, za ktoré zodpovedá zodpovedná osoba, resp. viaceré zodpovedné osoby a zo znenia konkrétneho bodu zmluvy nevyplýva inak, má to pre účel zodpovednostných vzťahov zmluvných strán v zmysle tejto zmluvy ten význam ako by za uvedené konanie a/alebo splnenie uvedenej povinnosti zodpovedala zmluvná strana – t.j. poskytovateľ. Osobitné dohody medzi poskytovateľom a samotnou zodpovednou osobou nie sú tým nijako dotknuté.

2.2. Poskytovateľ ako podnikateľský subjekt vyhlasuje, že ním určená zodpovedná osoba spĺňa osobnostné vlastnosti (bezúhonnosť, plná spôsobilosť na právne úkony) a kvalitatívne vlastnosti potrebné na to, aby úlohy zodpovednej osoby boli vykonávané riadne a včas v zmysle zákona.

2.3. Pre účely tejto zmluvy sa má za to, že zmluvná strana označená ako prevádzkovateľ je prevádzkovateľom v zmysle §-u 5 písm. o.) zákona.

čl. III. Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok pre nezávislé plnenie úloh

a činností súvisiacich s ochranou osobných údajov zo strany zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení, že ním určená zodpovedná osoba neplnila zákonom dané úlohy a činnosti riadne a včas.

čl. IV.

Určenie zodpovednej osoby

- 4.1. Pre účely plnenia úloh a činností zodpovednej osoby u prevádzkovateľa, tak ako sú tieto úlohy upravené najmä v § 46 zákona, určí poskytovateľ zodpovednú osobu, ktorá je osobnostne a odborne spôsobilou fyzickou osobou a ktorá s týmto určením a zverejnením svojich údajov vopred súhlasila (ďalej len „zodpovedná osoba“, ak z osobitného ustanovenia zmluvy nevyplýva inak). Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí vypracovanie potrebných dokumentov s konkrétne určenou zodpovednou osobou tak, aby nebolo ohrozené riadne a včasné plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov prostredníctvom ním určenej zodpovednej osoby. Každá poverená zodpovedná osoba zodpovedá za riadne a včasné plnenie činností a úloh zodpovednej osoby v zmysle zákona. Rozdelenie zodpovednosti zodpovedných osôb medzi nimi navzájom v rámci jednotlivých organizačných zložiek podniku (pobočiek) prevádzkovateľa je vo výhradnej kompetencii poskytovateľa.
- 4.2. Počas trvania zmluvy nie je prevádzkovateľ oprávnený bez súhlasu poskytovateľa poveriť plnením úloh v súvislosti s ochranou osobných údajov inú zodpovednú osobu, v opačnom prípade poskytovateľ nezodpovedá za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa a za neplnenie povinností zákona.
- 4.3. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa v prípade, že zistí alebo sa dôvodne domnieva, že určená zodpovedná osoba nespĺňa osobnostné alebo odborné predpoklady na riadny výkon funkcie zodpovednej osoby alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa je pochybnosť o jej riadnom a nezávislom výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom.
- 4.4. Poskytovateľ po prijatí oznámenia podľa bodu 4.3., ktoré sa ukážu ako opodstatnené, sa zaväzuje, že vyvinie úsilie, aby pre potreby prevádzkovateľa zabezpečil inú dôveryhodnú zodpovednú osobu v lehote nie dlhšej ako 30 kalendárnych dní.
- 4.5 V prípade, že poskytovateľ v zmysle bodu 4.4. nezabezpečí z dôvodov spočívajúcich výlučne na jeho strane inú zodpovednú osobu, táto okolnosť zakladá právo prevádzkovateľa na odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ prevádzkovateľ právo na odstúpenie riadne uplatní, toto odstúpenie nadobudne účinnosť a následne poverí sám inú zodpovednú osobu, zaväzuje sa splniť si oznamovaciu povinnosť voči úradu (§ 44 ods. 8 zákona), t.j. oznámiť skončenie pôsobenia zodpovednej osoby uvedenej v bode 4.1. a nahlásiť inú ním určenú zodpovednú osobu, ktorá bude výlučne zodpovedná prevádzkovateľovi za ochranu ním spracovávaných (v jeho mene spracovávaných) osobných údajov. Povinnosť odhlásiť zodpovednú osobu poskytovateľa, sa prevádzkovateľ zaväzuje aj pri akomkoľvek ukončení zmluvy.

4.6. Počas trvania tejto zmluvy je poskytovateľ oprávnený zveriť plnenie úloh zodpovednej osoby v zmysle zákona aj inú zodpovednú osobu/osoby, musí však túto skutočnosť včas oznámiť prevádzkovateľovi a prerokovať s ním okolnosti postupu podľa tohto bodu zmluvy.

4.7. Nakoľko činnosť zodpovednej osoby môžu na základe bodu 4.1 a 4.6 vykonávať viaceré zodpovedné osoby, zmluvné strany sa dohodli, že všetky požiadavky smerované zo strany prevádzkovateľa na zodpovednú osobu / poskytovateľa, budú zasielané na kontaktný email zo@eurotrading.sk.

čl. V.

Povinnosti zodpovednej osoby

5.1. V zmysle dohody zmluvných strán, je rozsah povinnosti zodpovednej osoby obsahovo vymedzený zákonom, preto v súlade so znením zákona zodpovedná osoba je povinná:

- 5.1.1. poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov;;
- 5.1.2. monitoruje súlad so zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov;
- 5.1.3. poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42 zákona;
- 5.1.4. spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh;
- 5.1.5. plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 zákona a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach;
- 5.1.6. pri výkone svojich úloh náležite zohľadní riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov;
- 5.1.7. zabezpečovať vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa zákona (napr. § 29) v primeraných lehotách podľa povahy a náročnosti vybavenia prijatej žiadosti nie však neskôr ako v lehotách určených zákonom. Prijímanie a vybavovanie žiadosti je možné realizovať písomne aj elektronicky formou elektronickej komunikácie. Lehota na vybavenie žiadosti je závislá od jej povahy a spravidla by nemala byť bez ospravedlniteľného dôvodu dlhšia ako 30 kalendárnych dní od jej prijatia /doručenia/.
- 5.1.8. poskytovať prevádzkovateľovi odborné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov v prípade vyžiadania od prevádzkovateľa pri osobnej návšteve u prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom emailovej komunikácie najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia poskytovateľovi, v prípade pokiaľ poskytovateľ bude

tento dopyt riešiť aj s úradom, zašle vyjadrenie prevádzkovateľovi bezodkladne po jeho doručení z úradu.

- 5.2. Zodpovedná osoba, ktorá prestane spĺňať podmienky podľa zákona, je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi a prevádzkovateľovi. Po zaslaní oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa poskytovateľ zaväzuje postupovať primerane v súlade so znením bodu 4.4, tak, aby bola zachovaná náležitá ochrana osobných údajov dotknutých osôb a zachované zákonné povinnosti prevádzkovateľa. Obdobne platí postup podľa bodu 4.4. aj v iných prípadoch ukončenia, resp. zániku činnosti zodpovednej osoby.
- 5.3. V záujme ochrany práv prevádzkovateľa sa zodpovedná osoba zaväzuje sama alebo prostredníctvom ňou poverenej tretej osoby (napríklad advokátska kancelária) na vlastné náklady spracovať a doručiť prevádzkovateľovi námietky alebo vyjadrenia k protokolom alebo záznamom o kontrole vykonávanej u prevádzkovateľa.
- 5.4. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, zodpovedná osoba nezabezpečuje pre prevádzkovateľa výkon kancelárskej činnosti, kopírovacie služby, administratívnu prípravu a realizáciu hromadnej korešpondencie (najmä vyplňanie, tlač, distribúciu písomností určených pre zamestnancov prevádzkovateľa a pod.).

čl. VI.

Povinnosti prevádzkovateľa

- 6.1. V zmysle dohody zmluvných strán, je poskytovateľom určená zodpovedná osoba resp. samotný poskytovateľ, oprávnený vyžadovať pre riadne plnenie tejto zmluvy plnú súčinnosť zo strany prevádzkovateľa, za tým účelom sa prevádzkovateľ zaväzuje:
- 6.1.1. poskytnúť na požiadanie, ktoré môže byť vznesené akoukoľvek preukázateľnou formou (osobne, písomne resp. vrátane toho aj formou elektronickej komunikácie na určenú e-mailovú adresu) tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovateľa (ním poverenú zodpovednú osobu) na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy;
- 6.1.2. bude bezodkladne preukázateľnou formou informovať zodpovednú osobu (bod 4.1.) a poskytovateľa o prijatí oznámenia o ohlásenej kontrole zo strany kontrolného orgánu (ďalej len „kontrola“) s uvedením najmä predmetu a účelu kontroly a bude ho bezodkladne preukázateľne informovať o prijatí akejkoľvek písomnosti zo strany úradu či kontrolného orgánu, žiadosti dotknutej osoby alebo podnetu zo strany akejkoľvek osoby (vrátane anonymného podnetu) v ktorom sa konštatuje porušovanie zákona pri povinnosti prevádzkovateľa pri nakladaní s osobnými údajmi; Podľa prejavenej vôle strán a vzhľadom na zmysel dojednania, sa informačná povinnosť podľa tohto bodu a primeraná súčinnosť strán má aplikovať aj na každú takú kontrolu (za podmienky, že sa týka dokumentácie vytvorenej poskytovateľom alebo obdobia počas trvania zmluvy), o ktorej sa prevádzkovateľ dozvie kedykoľvek po ukončení zmluvy, aby

poskytovateľ mohol vo vlastnom záujme i v záujme prevádzkovateľa minimalizovať hrozbu sankcie uloženej v rámci kontroly; ak prevádzkovateľ neinformuje poskytovateľa o kontrole alebo bez primeraného dôvodu nerešpektuje jeho návrhy na postup v rámci kontroly, sa má za to, že prevádzkovateľ zbavuje poskytovateľa zodpovednosti za výsledok kontroly vrátane zodpovednosti za náhradu uloženej sankcie v rámci kontroly;

6.1.3. že bez vedomia a bez preukázateľného súhlasu zodpovednej osoby (bod 4.1.):

- a) nepodá žiadne písomné stanovisko úradu ani kontrolnému orgánu s výnimkou, ak napriek dožiadaniu adresovanému zodpovednej osobe (bod 4.1.) sa táto k dožiadaniu nevyjadrí v určenej lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní,
- b) pred potvrdením termínu kontroly, t.j. predtým ako úradu či kontrolnému orgánu zašle potvrdenie o oznámenom termíne kontroly, si tento termín preverí u zodpovednej osoby (bod. 4.1.) s ohľadom na možnú kolíziu uvedeného termínu s aktivitami zodpovednej osoby (bod. 4.1.) inak nenesie poskytovateľ zodpovednosť za neprítomnosť zodpovednej osoby (bod 4.1.) počas kontroly vo vopred neodsúhlasenom termíne,
- c) neuhradí ani neuzná pokutu či akúkoľvek inú sankciu udelenú zo strany kontrolného orgánu / úradu / čím zmari prípadné podanie námietok alebo odvolania voči rozhodnutiu o udelení pokuty, resp. možnosť vyjadriť sa k protokolu či záznamu o kontrole,
- d) nepoverí svojim zastupovaním tretiu osobu, ktorá bude oprávnená konať bez vedomia a bez povinnej súčinnosti s poverenou zodpovednou osobou,

6.1.4. v pracovný deň na požiadanie poskytnúť zodpovednej osobe vhodné kancelárske priestory v mieste svojho sídla, resp. na inom mieste, kde sa nakladá a kde sa uschovávajú osobné údaje, a kde jej bude umožnené plniť povinnosti podľa tejto zmluvy v nevyhnutnom obvyklom pracovnom čase, ak tieto nebude vykonávať na inom mieste nezávisle od prevádzkovateľa,

6.1.5. zverejniť, napríklad na svojom webovom sídle, kontaktné údaje zodpovednej osoby a oznámiť ich úradu;

6.1.6. poskytnúť zodpovednej osobe pri plnení úloh podľa § 46 zákona potrebnú súčinnosť; najmä je povinný jej poskytnúť prostriedky potrebné na plnenie týchto úloh a prístup k osobným údajom a spracovateľským operáciám;

6.1.7. zabezpečiť, aby zodpovedná osoba v súvislosti s plnením úloh podľa § 46 nedostávala žiadne pokyny. Prevádzkovateľ nesmie zodpovednú osobu odvolať alebo postihovať za výkon jej úloh podľa § 46 zákona. Zodpovedná osoba je pri plnení úloh podľa § 46 priamo zodpovedná štatutárnemu orgánu prevádzkovateľa;

6.2. Povinnosti prevádzkovateľa podľa tohto článku zmluvy sa týkajú len takých prípadov súvisiacich s ochranou osobných údajov, za správnosť a zákonnosť ktorých zodpovedá v zmysle zákona zodpovedná osoba.

čl. VII.

Zodpovednosť poskytovateľa

- 7.1. Pre účely zabezpečovania zákonnosti ochrany osobných údajov prostredníctvom zodpovednej osoby je poskytovateľ poistený a toto poistenie je a bude platné po celú dobu trvania zmluvy s dojednaným poistným plnením (podľa stavu platného ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy) až do sumy **100.000 EUR / jednototísíc EUR /**.
- 7.2. Pokiaľ počas trvania tejto zmluvy a rovnako tak aj po jej skončení bude u prevádzkovateľa vykonaná kontrola po ukončení ktorej bude prevádzkovateľovi právoplatne napriek konaniu v súčinnosti s poskytovateľom udelená pokuta podľa § 104 a následne zákona, zaväzuje sa poskytovateľ nahradiť mu vzniknutú škodu (preukázateľne zapríčinenú poskytovateľom), predstavujúcu sumu, ktorú v dôsledku právoplatne udelennej sankcie zo strany kontrolného orgánu /úradu/ zaplatil a to do sumy v akej mu na základe jeho poistnej zmluvy (bod 7.1.) bolo plnené zo strany poisťovne. Pre vylúčenie pochybností navyše platí, že iba pokiaľ by poisťovňa plnila maximálne dojednaný poistný limit (aktuálne 100.000,- EUR) avšak uložená sankcia by bola vyššia, rozdiel medzi uloženou sankciou a poistným plnením bude znášať poskytovateľ.
- 7.3. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla prevádzkovateľovi na úseku ochrany osobných údajov prostredníctvom ním určenej zodpovednej osoby ak:
- a) prevádzkovateľ porušil vo vzťahu k poskytovateľovi / zodpovednej osobe / povinnosť riadnej a včasnej súčinnosti
 - b) prevádzkovateľ napriek písomnému oznámeniu zodpovednej osoby neprijal ňou určené opatrenia na úseku ochrany osobných údajov, resp. neodstránil ním zistené nedostatky
 - c) nezaslal kontrolnému orgánu námietky, vyjadrenia či akékoľvek stanovisko, ktoré v jeho mene včas písomne pripravila zodpovedná osoba s cieľom preukázať dodržiavanie zákona u prevádzkovateľa a/alebo s cieľom zrušiť rozhodnutie o pokute, a/alebo s cieľom napadnúť oprávnenosť či výšku udelenej pokuty zo strany kontrolného orgánu
- 7.4. Nie je porušením žiadnej zmluvnej povinnosti zo strany poskytovateľa / zodpovednej osoby / ak tá je výsledkom jej omisívneho konania po dobu, kedy bol prevádzkovateľ v omeškaní s odplatou pre poskytovateľa.

čl. VIII.

Odplata a platobné podmienky

- 8.1. Za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby prináleží poskytovateľovi pravidelná paušálna mesačná odplata vo výške : **75,- EUR** (slovom: sedemdesiatpäť EUR). Uvedená suma je sumou bez DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve. Úhradu dojednanej odplaty za daný mesiac, si bude poskytovateľ uplatňovať faktúrou / daňovým dokladom / , ktorú vystaví

vždy najneskôr do 10. dňa v mesiaci za ktorý je odplata účtovaná s povinnosťou doručiť ju s poukazom na bod 8.2. bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je výkaz/súpis vykonaných prác v danom období.

- 8.2. Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotovené faktúry v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, a to bezodkladne po ich vystavení.
- 8.3. Splatnosť fakturovanej odplaty je dojednaná na **10 dní** od doručenia faktúry.
- 8.4. Omeškanie prevádzkovateľa súhradou odplaty zakladá právo poskytovateľa na uplatnenie si úrokov z omeškania v zákonnej výške platnej k počiatočnému dňu omeškania prevádzkovateľa.
- 8.5. Pokiaľ počas trvania zmluvy dôjde k zmene zákona a táto zmena bude mať vplyv na rozsah povinností prevádzkovateľa a/alebo povinnosti zodpovednej osoby v zmysle zákona, môže poskytovateľ iniciovať rokovanie strán o úprave zmluvne dojednanej odplaty s tým, že do prijatia dohody o zmenenej odplate v dôsledku zmeny zákona nie je poskytovateľ / zodpovedná osoba / povinná a zodpovedná vo vzťahu k prevádzkovateľovi plniť povinnosti uložené alebo zmenené zákonom v znení jeho novely prijatej po uzatvorení tejto zmluvy.
- 8.6. Výkon činnosti zodpovednej osoby priamo v sídle prevádzkovateľa je v zmysle tejto zmluvy dojednaný v prvom roku v rozsahu /intervale/ : 1 (jeden) krát za rok v sídle spoločnosti v Sečovciach s predpokladanou jednorazovou obvyklou dĺžkou 5 hodín. Do uvedenej doby sa nezapočítava čas potrebný na cestu k prevádzkovateľovi a späť. Presný termín výkonu činnosti zodpovednej osoby u prevádzkovateľa v určenom intervale určí a oznámi zodpovedná osoba včas, minimálne 5 pracovných dní vopred formou e-mailovej komunikácie. Tým nie je dotknutá možnosť vzájomne sa dohodnúť na inom vhodnom termíne s ohľadom na odôvodnenú potrebu prevádzkovateľa a zodpovednej osoby v rozsahu dojednaného intervalu.
- 8.7. Počas výkonu činnosti zodpovednej osoby u prevádzkovateľa v zmysle stretnutia dojednaného podľa bodu 8.6., budú zo strany zodpovednej osoby vykonané najmä nasledovné úkony:
- a) analýza informačných systémov prevádzkovateľa z pohľadu zákona
 - b) kompletizácia písomností, ktoré v rámci prípadnej ohlásenej kontroly žiadal úrad predložiť
 - c) vybavovanie žiadostí dotknutých osôb v zmysle zákona
- 8.8. Podmienky a odplata za prítomnosť zodpovednej osoby priamo u prevádzkovateľa požadovaná z jeho strany nad rámec intervalu uvedeného v bode 8.6. bude predmetom osobitného dojednania medzi zmluvnými stranami.
- 8.9. Preukázateľným výstupom o dohľade nad ochranou osobných údajov v sídle prevádzkovateľa bude protokol o aktuálnom stave informačných systémov, ktorý

vyhotoví a podpíše zodpovedná osoba v lehote spravidla nie dlhšej ako 10 kalendárnych dní od uskutočnenia stretnutia u prevádzkovateľa.

čl. IX.

Autorskoprávna ochrana

- 9.1. Pokiaľ výsledkom plnenia zmluvy zo strany poskytovateľa bude dielo, ktorého ochranu upravuje osobitný predpis – najmä Autorský zákon, prevádzkovateľ sa zaväzuje s dielom naložiť iba v rozsahu, ktorý za tým účelom určil poskytovateľ, resp. ním určená zodpovedná osoba.
- 9.2. Pokiaľ by pokyn poskytovateľa a zodpovednej osoby boli vo vzájomnom rozpore je pre prevádzkovateľa záväzný pokyn - rozsah, ktorý pre použitie diela určí poskytovateľ.

čl. X.

Doba trvania zmluvy

- 10.1. Táto zmluva sa uzatvára **na dobu určitú – 24 mesiacov** a je účinná a platná **od 01.01.2026**. Z vôle zmluvných strán je možné túto dobu skrátiť alebo zmeniť a to písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.
- 10.2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu ukončiť odstúpením, pokiaľ druhá zmluvná strana porušuje opakovane túto zmluvu alebo podstatným spôsobom poruší túto zmluvu a napriek písomnej výzve neprijme v primeranej lehote opatrenia na zabránenie porušovania žmluvy.
- 10.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu končiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace počítané od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 10.4. V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvy berie prevádzkovateľ na vedomie, že poskytovateľ od dátumu ukončenia zmluvy nenesie žiadnu zodpovednosť za stav spracovania osobných údajov u prevádzkovateľa ani za žiadnu prípadnú pokutu udelenú prevádzkovateľovi zo strany úradu.
- 10.5. V zmysle dohody zmluvných strán platí, že pokiaľ bude nie z dôvodu porušenia zmluvy zo strany poskytovateľa táto zmluva ukončená skôr ako uplynie doba jedného roka trvania jej účinnosti, zaväzuje sa prevádzkovateľ najneskôr ku dňu ukončenia účinnosti zmluvy (ak sa strany nedohodnú inak) vyplatiť poskytovateľovi sumu (ďalej len „Suma“) v takej výške, aby celková hodnota poskytovateľom prijatej odplaty za trvanie zmluvy, vrátane Sumy podľa tohto bodu zmluvy bola vo výške, ktorá zodpovedá hodnote odplaty za obdobie jedného roka.
- 10.6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas plynutia výpovednej lehoty, poskytne súčinnosť prevádzkovateľovi, prípadne ním určenej zodpovednej osobe a to najmä tak, že v dohodnutý deň (najneskôr však v posledný deň účinnosti zmluvy) odovzdá celú

dokumentáciu, ktorú má k dispozícii a ktorá vznikla počas vykonávania jeho činnosti a poskytne mu všetky informácie (v súvislosti s výkonom zodpovednej osoby), o ktoré prevádzkovateľ požiada. V prípade, ak do ukončenia účinnosti zmluvy zistí prevádzkovateľ, že nejaká dokumentácia nie je v súlade s aktuálnym stavom spracúvania osobných údajov alebo nie je v súlade so zákonom, poskytovateľ sa zaväzuje vykonať nápravu. Po i) odovzdaní dokumentácie prevádzkovateľovi počas plynutia výpovednej lehoty v dohodnutý deň, resp. ii) po účinnosti výpovede (podľa toho, ktorý okamih: i) al. ii) nastane skôr), nenesie poskytovateľ žiadnu zodpovednosť, za stav spracovania osobných údajov u prevádzkovateľa ani za žiadnu prípadnú pokutu zo strany úradu či za s tým spojené nároky tretích osôb. V prípade, že poskytovateľ poskytol prevádzkovateľovi (príp. ním poverenej osobe) súčinnosť podľa tohto bodu, resp. bol pripravený ju poskytnúť, ale prevádzkovateľ o ňu nežiadal, má sa za to, že okamihom odovzdania dokumentácie (vyššie sub. i) alebo okamihom ukončenia zmluvy (vyššie sub ii) , podľa toho ktorý okamih i) – al. ii) nastane skôr, sa právne vzťahy (a všetky prípadné nároky) medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom považujú za vysporiadané (urovnané) s výnimkou práva poskytovateľa na dosiaľ nevyplatenú zmluvnú odmenu za obdobie do ukončenia trvania zmluvy.

čl. XI.

Dôvernosc informácií a mlčanlivosť

11.1. Zmluvné strany, nimi poverené osoby, subdodávatelia ako aj zamestnanci oboch zmluvných strán, sú povinní zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve prípadne v jej prílohe a/alebo ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona, s údajmi o klientoch a obchodných partneroch zmluvných strán, údajmi z informačného systému ktorejkoľvek zmluvnej strany a predzmluvnými rokovаниami s ňou súvisiacimi, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

- a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
- b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpisu zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
- c) informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
- d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a pod.), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,

- e) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom,
- f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.

11.2. Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ibaže by z tejto zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

11.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia výkonných alebo kontrolných či dozorných vrcholových orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty, budú s takto poskytnutými informáciami a zistenými skutočnosťami nakladať ako s dôvernými informáciami.

11.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.

11.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej zmluvnej strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti a zachovávanía ochrany a dôvernosti údajov v súlade s právnym poriadkom SR.

čl. XII.

Voľba práva

12.1. Pre prípad, že zmluvná strana, ktorá je prevádzkovateľom má svoje sídlo mimo územia SR alebo počas trvania zmluvy zmení svoje sídlo mimo územia SR alebo ktorej právny nástupca bude mať sídlo mimo územia SR sa zmluvné strany dohodli:

12.1.1. že svoje práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve a inak preukázateľne neupravené ani nedojednané ani nezaužívané medzi zmluvnými stranami ako obchodná zvyklosť, sa riadia platnou a účinnou právnou úpravou štátu podľa sídla poskytovateľa a obsiahnutou najmä v zákone a v Obchodnom zákonníku;

12.1.2. že rozhodným právom pre súdne riešenie sporov zmluvných strán z titulu tejto zmluvy je v zmysle dohody zmluvných strán právo Slovenskej republiky (voľba práva). Je daná právomoc slovenských súdov v zmysle § 37e zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

čl. XIII.
Záverečné ustanovenia

- 13.1. Všetky vzájomné nároky zmluvných strán musia byť uplatnené preukázateľne doporučeným listom. Písomnosť sa považuje za doručení (i) okamihom jej prevzatia, (ii) potvrdeného doručenia, (iii) bezdôvodného odmietnutia jej prevzatia alebo (iv) okamihom vrátenia sa písomnosti späť ako nedoručenej bez ohľadu na dôvod nedoručenia, pokiaľ bola písomnosť správne zasielaná na posledne oznámenú adresu jej adresáta. Rozhodujúcim pre doručenie je okamih (i – iv), ktorý nastane najskôr.
- 13.2. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli mu, súhlasia s ním, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- 13.3. Ak zo zmluvy výslovne nevyplýva inak, akékoľvek jej zmeny musia byť vyhotovené písomne vo forme číslovaných a zo strany oboch zmluvných strán vzájomne podpísaných dodatkov. Takéto dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy okamihom ich účinnosti.
- 13.4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom rovnopise.
- 13.5. Okamihom účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť i účinnosť zmluvy č. 2022-ZO11392 a č. 2025-ZO12180 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY uzatvorená medzi poskytovateľom a prevádzkovateľom pričom pre vylúčenie pochybností platí, že ak sa strany osobitne nedohodli inak, tak sa všetky ich vzájomne povinnosti vyplývajúce z predmetnej zmluvy považujú za vysporiadané s výnimkou peňažných nárokov, ktoré ostávajú zachované.

V Košiciach, dňa 10.12.2025

V Sečovciach, dňa 23.12.2025